

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y
LEANNE ARCURI

PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN,
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO, CLAUDIO]
TORRES SERRANO, Y
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

PARTE DEMANDADA.

CIVIL Núm. **RN2025CV00064**

SALA: **603**

SOBRE:

INJUNCTION
(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY 161-2009)

URGENTE OPOSICIÓN A

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN SOBRE PRUEBA ORAL Y

DOCUMENTAL PARA VISTA DE INJUNCTION

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

1. Nuevamente, la Autoridad de Carreteras y Transportación (“ACT”) continúa incurriendo en una conducta procesal temeraria y contraria al debido cumplimiento de las órdenes de este Honorable Tribunal.
2. Tal y como surge del récord, la ACT solicitó múltiples prórrogas para cumplir con el anuncio y producción de prueba. No obstante, el sábado 31 de enero de 2025 se auto-arrogó una prórroga sin autorización del Tribunal para anunciar y compartir su prueba, conducta que por sí sola resulta impropia.
3. Posteriormente, esta madrugada a las 11:24 p.m., la ACT presentó una moción alegando cumplimiento con la orden del Tribunal. [SUMAC 88] Sin embargo, dicho alegado cumplimiento es incompleto y, nuevamente, constituye un incumplimiento manifiesto.
4. En dicha moción, la ACT anuncia la presentación de prueba pericial e indica haber anunciado el currículum vitae del perito y su informe pericial. No obstante, **ni el**

currículum vitae ni el informe pericial fueron incluidos en la presentación ni enviados a la parte demandante por correo electrónico, según ordenado.

5. Este patrón de conducta —anunciar cumplimiento sin cumplir, solicitar o auto-concederse prórrogas, y omitir la producción de prueba esencial— evidencia una estrategia reiterada de excusas y de incumplimiento, que se ha desarrollado sin consecuencias procesales, en perjuicio del trámite ordenado y justo del caso.
6. Tan pronto la parte demandante advirtió este nuevo incumplimiento en horas de la mañana de hoy, intentó comunicarse de inmediato con el Lcdo. Mercado mediante llamada telefónica y mensaje de texto, sin recibir respuesta.
7. La parte demandante comparece para dejar constancia en el récord de estas actuaciones, las cuales reflejan una falta reiterada de buena fe procesal por parte de la ACT. A la luz del historial de incumplimientos, prórrogas injustificadas y alegados cumplimientos incompletos, no resulta razonable ni creíble anticipar que cualquier explicación ulterior obedezca a un error aislado o inadvertido.
8. Por el contrario, todo apunta a un patrón continuo de conducta dilatoria, mediante el cual primero se incumple y luego se intenta justificar el incumplimiento con nuevas excusas. Este Tribunal no debe verse compelido a conceder credibilidad automática a explicaciones que, a juzgar por el récord, responden a una estrategia procesal reiterada y no a una actuación diligente y de buena fe.
9. Este es un proceso judicial serio, que exige cumplimiento estricto con las órdenes del Tribunal, no una sucesión de excusas ni actuaciones tardías que socavan la integridad del trámite judicial. Claramente, la ACT no ha cumplido con la orden del Tribunal, sino que ha intentado crear la apariencia de cumplimiento mediante una actuación incompleta y tardía, que no satisface ni el texto ni el propósito de la orden judicial.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí expuesto, tome conocimiento de lo anteriormente alegado y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el **SUMAC**.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a 3 de **febrero** de **2026**.

f/ *Omar Saadé Yordán*

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN
RUA 17795

605 AVE CONDADO STE 616
SAN JUAN PR 00907-3823
omarsaadeyordan@gmail.com

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCD.A. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 SAN JUAN PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com